

QUALIDADE DO ATENDIMENTO AOS GRUPOS VULNERÁVEIS

CFO PM 2024



SUMÁRIO

Erro! Indicador não definido.

1. APRESENTAÇÃO

2. MINORIAS E GRUPOS VULNERÁVEIS4

2.1. Definição de minorias e grupos vulneráveis.....4

2.2. Principais diferenças.....5

2.3. Importância da diferenciação.....5

2.4. Correlação com Direitos Humanos.....5

3. CONCEITOS E NORMATIVAS SOBRE MINORIAS.....6

3.1. Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA): Definição de criança e adolescente; abordagem de artigos específicos.....6

3.2. Lei Maria da Penha: Violência doméstica e familiar contra a mulher, vítimas e agressores, tipos de violência ciclo da violência, medida protetivas de urgência.....8

3.3. Estatuto do Idoso.....10

3.4. Estatuto da Pessoa com Deficiência.....11

3.5. Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA).....12

3.6. LGBTQIAPN+.....14

3.7. Povos indígenas e comunidades tradicionais.....15

3.8. Refugiados/ imigrantes.....16

3.9. Pessoa em situação de vivência de rua.....17

4. ATUAÇÃO POLICIAL MILITAR CONFORME O PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO DA PMPE.....18

4.1. Abordagem e busca /revista pessoal à população LGBTQIAPN+.....18

4.2. Abordagem a pessoa com deficiência.....19

4.3. Ocorrências com criança e adolescentes no âmbito das atividades policiais militares.....24

4.4. Ocorrências envolvendo pessoas com deficiência mental.....25

4.5. Ocorrências envolvendo violência contra a mulher.....27

4.6. Policiamento ostensivo e preventivo em território indígena.....30

4.7. Policiamento ostensivo em eventos de ensaios e sambadas de maracatus rurais ou de baque solto.....33

4.8. Pessoa em vivência de rua.....35

5. REDE DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA DOS DIREITOS.....	36
5.1. Importância da integração com outras secretarias.....	36
5.2. Portifólios: da Secretaria da Mulher; da Secretaria de desenvolvimento social, criança, juventude e prevenção à violência e às drogas; da Secretaria de Direitos Humanos; da Secretaria Executiva de promoção da equidade social.....	36
6. PRÁTICAS PARA UM ATENDIMENTO HUMANIZADO, PROTETIVO E RESTAURATIVO.....	39
6.1. Técnicas de comunicação eficaz e empática.....	39
6.2. Abordagem e interação com grupos vulneráveis.....	40
6.3. Identificação de situações de vulnerabilidade e necessidade de intervenção....	40
7. TEMAS CORRELATOS.....	41
7.1. Preconceito, discriminação e racismo estrutural.....	41
7.2. Direitos Humanos na PMPE.....	41
7.3. Mídia, Direitos Humanos e Segurança Pública.....	42
REFERÊNCIAS.....	44

1. APRESENTAÇÃO

A disciplina apresenta, aos futuros Oficiais da PMPE, competências conceituais e procedimentais quanto ao atendimento às minorias e grupos de vulneráveis, abordando conceitos essenciais, legislação nacional vigente, bem como procedimento operacional padrão adotado na Polícia Militar de Pernambuco, visando capacitar os policiais militares para um atendimento mais humanizado e inclusivo, respeitando as particularidades de cada grupo.

2. MINORIAS E GRUPOS VULNERÁVEIS

2.1. DEFINIÇÃO DE MINORIA E GRUPOS VULNERÁVEIS

Os termos “minorias” e “grupos vulneráveis” são, frequentemente, empregados como sinônimos, remetendo-se a uma ideia de grupos de pessoas que se encontram em posição de desvantagem.

Segundo Siqueira e Castro (2017, p. 109-111), os grupos vulneráveis são indivíduos que contam com um alto grau de chance de ser ofendidos ou atacados, entretanto, não possuem uma identidade, não detêm um traço comum entre si, apontando-se como exemplo o caso dos consumidores, dos sindicatos, do réu e das pessoas com deficiência. Podemos citar, como grupo de crianças, idosos, pessoas com deficiências, mulheres e meninas, pessoas LGBTQIAPN+.

Ainda segundo Siqueira e Castro (2017, p. 109-111), as MINORIAS são sujeitos conectados, com um traço cultural comum, sendo, justamente, esse traço cultural que difere o grupo dos demais integrantes da sociedade. Ressalta-se, contudo, que esse traço, isto é, esse fator de discriminação, não visa a ser eliminado; visa, justamente, ao contrário, ser reconhecido e respeitado, com fundamento na pluralidade. Cita-se como exemplo os indígenas, que lutam pelo reconhecimento da sua cultura, não possuindo como objetivo a eliminação do seu traço diferenciado.

Ressalta que o número, por si só, não é capaz de caracterizar uma minoria. Para que a minoria seja protegida institucionalmente, necessita ser não dominante no Estado em que vive.

Siqueira e Castro (2017, p. 111) ainda mencionam quatro elementos que podem ser apontados como peculiaridades das minorias, sendo eles:

- a) posição de não dominação junto ao grupo social;
- b) vínculo subjetivo de solidariedade entre seus membros para proteção da identidade cultural (isto é, a busca pela preservação e reconhecimento do traço cultural comum, conforme referido) – característica essa que não pertence aos grupos vulneráveis;
- c) demandam especial proteção estatal;
- d) sofrem opressão social.

2.2. PRINCIPAIS DIFERENÇAS

Os grupos vulneráveis são categorizados como um grupo mais amplo (gênero), podendo ser descrito como “minoría lato sensu”. Enquanto isso, as minorias são tidas como espécie ou “minoría stricto sensu”, definindo-se como um conjunto específico de indivíduos ligados pelo traço comum que os coloca em situação de isolamento social;

Nos grupos vulneráveis não se cultua o seu fator de *discrímen*, o que se busca é o respeito e o exercício de suas garantias. Aqui procura-se apenas exercer o seu direito, isto é, procuram colocar em prática direitos já reconhecidos e aceitos.

Enquanto isso, as minorias procuram guardar o traço objeto de discriminação, pois esses traços são, em verdade, formadores de sua identidade, assim como, buscam o próprio reconhecimento de direitos, para, num segundo momento, buscar o seu exercício.

2.3. IMPORTÂNCIA DA DIFERENCIAÇÃO

É extremamente importante diferenciar minoria de grupos vulneráveis quando da implementação de uma política pública específica, voltada para a proteção de um desses grupos.

“No momento em que se estiver tratando de uma minoria, deve-se pensar em uma estratégia que contemple a necessidade de reconhecimento de direitos, bem como manutenção do seu traço cultural específico, fator de discriminação, tendo justamente o cuidado de manter essas características ímpares_(igualdade na diferença), e não procurar eliminá-las, no intuito de homogeneizar a sociedade e impor os valores e culturas majoritários” (BRITO, 2009, p. 107).

Por outro lado, quando se pensa em implementar uma política pública voltada para um grupo vulnerável, a estratégia e mecanismos utilizados devem ser traçados de forma distinta, pois a pretensão não envolve essa manutenção, essa preservação de determinado do traço cultural.

2.4. CORRELAÇÃO COM OS DIREITOS HUMANOS

Resgatando conceitos e fundamentos vistos anteriormente na disciplina de Direitos Humanos, podemos entender a estreita relação com a minoria e com os grupos vulneráveis.

Os direitos humanos são fundamentais para a proteção e promoção da dignidade e dos direitos de todas as pessoas, especialmente minorias e grupos vulneráveis, de modo a reconhecer e/ou garantir exercício de direitos já reconhecidos.

Esta correlação, pode ser compreendida e analisada sob vários aspectos:

A) FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E NORMAS:

I. Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH): Este documento estabelece princípios básicos de igualdade e não discriminação, que são essenciais para a proteção de minorias e grupos vulneráveis.

II. Convenções e Tratados Internacionais: Diversos tratados internacionais, como a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial (CERD)

e a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD), oferecem uma base legal específica para a proteção desses grupos.

B) PRINCÍPIO DA IGUALDADE E NÃO DISCRIMINAÇÃO:

I. Proibição da Discriminação: A legislação de direitos humanos visa proibir a discriminação em todas as suas formas e garantir que minorias e grupos vulneráveis não sejam marginalizados.

II. Igualdade de Direitos: Direitos humanos promovem a igualdade de direitos e oportunidades para todas as pessoas, independentemente de raça, gênero, orientação sexual, religião, deficiência ou status socioeconômico.

C) AÇÕES AFIRMATIVAS:

I. Medidas Especiais: Para assegurar a igualdade de fato, podem ser necessárias medidas especiais, como ações afirmativas, para corrigir desigualdades históricas e sociais enfrentadas por minorias e grupos vulneráveis;

II. Proteção Contra Abusos: Direitos humanos incluem mecanismos de proteção contra abusos, exploração e violência, que são frequentemente direcionados a grupos vulneráveis

D) RECONHECIMENTO E VALORIZAÇÃO DA DIVERSIDADE:

I. Autodeterminação e Participação: Promovem o direito à autodeterminação e a participação ativa de minorias e grupos vulneráveis nos processos decisórios que afetam suas vidas.

II. Diversidade Cultural e Social: Direitos humanos reconhecem e valorizam a diversidade cultural, social e étnica das sociedades, promovendo o respeito e a inclusão de diferentes identidades e culturas.

3. CONCEITOS E NORMATIVAS SOBRE MINORIAS

3.1. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (ECA) – LEI 8.069/90:

Antes de estudarmos alguns artigos da Lei 8.069/90, conhecido como Estatuto da Criança e do Adolescente, é essencial sabermos diferenciar a criança do adolescente:

“Art. 2º Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade”.

Parágrafo único. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este Estatuto às pessoas entre dezoito e vinte e um anos de idade.

O Estatuto, em vários artigos, estabelece a proteção integral à criança e ao adolescente, bem como o direito a não discriminação, dentre outros, como a responsabilidade da família, da comunidade e do poder público frente a este grupo de vulneráveis, conforme os artigos seguintes:

“Art. 3º. A criança e o adolescente **gozam de todos os direitos fundamentais** inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da **proteção integral** de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade”. (grifo nosso)

“Parágrafo único. Os direitos enunciados nesta Lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes, **sem discriminação** de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de moradia ou outra condição que diferencie as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vivem.” (grifo nosso)

“Art. 4º. É **dever da família, da comunidade, da sociedade em geral** e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos fundamentais da criança e do adolescente”. (grifo nosso)

O direito à liberdade, ao respeito e à dignidade também é previsto no Capítulo II do Estatuto:

“Art. 15. A criança e o adolescente têm direito à **liberdade**, ao **respeito** e à **dignidade** como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis.” (grifo nosso)

Art. 18. É dever de todos velar pela **dignidade da criança e do adolescente**, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. (grifo nosso)

Art. 18-A. A criança e o adolescente têm o direito de ser educados e cuidados **sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante**, como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto, pelos pais, pelos integrantes da família ampliada, pelos responsáveis, pelos agentes públicos executores de medidas socioeducativas ou por qualquer pessoa encarregada de cuidar deles, tratá-los, educá-los ou protegê-los. (Incluído pela Lei nº 13.010, de 2014). (grifo nosso)

O Estatuto também detalha o que é definido como castigo físico, sofrimento físico e lesão, bem como tratamento cruel e degradante, conforme parágrafo único do artigo 18-A:

Parágrafo único. Para os fins desta Lei, considera-se:

I - castigo físico: ação de natureza disciplinar ou punitiva aplicada com o uso da força física sobre a criança ou o adolescente que resulte em:

- a) sofrimento físico; ou
- b) lesão;

II - tratamento cruel ou degradante: conduta ou forma cruel de tratamento em relação à criança ou ao adolescente que:

- a) humilhe; ou
- b) ameace gravemente; ou
- c) ridicularize.

O artigo 103 define o ato infracional como a conduta descrita como crime ou contravenção penal.

Já o artigo 98 prevê as medidas de proteção à criança e ao adolescente, aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados:

- I - por ação ou omissão da sociedade ou do Estado;
- II - por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável;
- III - em razão de sua conduta.

Uma vez verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas:

- I - advertência;
- II - obrigação de reparar o dano;
- III - prestação de serviços à comunidade;
- IV - liberdade assistida;
- V - inserção em regime de semi-liberdade;
- VI - internação em estabelecimento educacional;
- VII - qualquer uma das previstas no art. 101, I a VI.

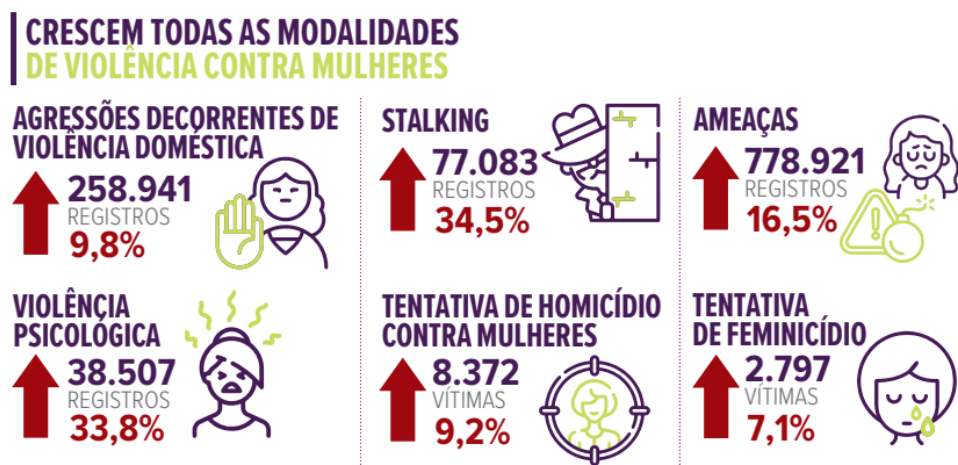
3.2. LEI MARIA DA PENHA – LEI 11.340/06:

A Lei 11.340/06 cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8º do art. 226 da Constituição Federal, bem como da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Violência contra a Mulher, da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher e de outros tratados internacionais ratificados pela República Federativa do Brasil

A lei também dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar.

Antes de estudarmos alguns artigos essenciais da referida lei, que serão a base para um atendimento humanizado a mulher vítima, analisaremos alguns dados do 18º Anuário Brasileiro de Segurança Pública.

FIGURA 1 – Crescimento de todas as modalidades de violência contra Mulheres



Fonte: 18º anuário brasileiro de segurança pública, 2024

F

O crescimento de crimes contra as mulheres é uma dura realidade, percebida não só no nosso estado, mas também em todo o Brasil. Com ações preventivas, políticas públicas, sensibilização da sociedade, podemos mudar esta realidade.

O artigo 5º da Lei estabelece o que é a violência doméstica e familiar contra a mulher:

“Art. 5º Para os efeitos desta Lei, **configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial:**

I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas;

II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa;

III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.

Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação sexual.” (Grifo nosso)

É essencial que o profissional de segurança pública saiba qual são as hipóteses do artigo 5º, para que possam proceder com um encaminhamento correto da ocorrência.

Outro artigo essencial para a compreensão do direito das mulheres é o art. 7º. Nele são previstas as cinco formas de violência doméstica e familiar contra a mulher:

“Art. 7º São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras:

I - a violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde corporal;

II - a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da auto-estima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação;

II - a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação;

III - a violência sexual, entendida como qualquer conduta que a constranja a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força; que a induza a comercializar ou a utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer método contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição,

mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação; ou que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos;

IV - a violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades;

V - a violência moral, entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria”.

Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, percebe-se a existência do que a doutrina chama de **ciclo de violência**. O referido ciclo é composto de três fases.

A primeira é a chamada fase de tensão. Nesse primeiro momento, o agressor mostra-se tenso e irritado por coisas insignificantes, chegando a ter acessos de raiva. Ele também humilha a vítima, faz ameaças e destrói objetos.

A segunda fase é chamada de explosão. Esta fase corresponde à explosão do agressor, ou seja, a falta de controle chega ao limite e leva ao ato violento. aqui, toda a tensão acumulada na fase 1 se materializa em violência verbal, física, psicológica, moral ou patrimonial.

A última é a fase do arrependimento. Nela o agressor se torna amável para conseguir a reconciliação. A mulher se sente confusa e pressionada a manter o seu relacionamento diante da sociedade. Em outras palavras: ela abre mão de seus direitos e recursos, enquanto ele diz que “vai mudar”.

Por fim, essencial ressaltar o rol de medidas de proteção com o objetivo assegurar às mulheres o direito de uma vida sem violações de direitos em seu contexto familiar, afetivo e doméstico. Deste modo, a lei elencou:

- a) Medidas protetivas de urgência que obrigam o agressor, no Art. 22,
- b) Medidas protetivas de urgência à ofendida, enumeradas no Art. 23;
- c) Medidas de proteção de ordem patrimonial, trazidas pelo Art. 24

As medidas são elencadas de maneira não exaustiva, ou seja, o juiz ou juíza pode conceder outras medidas de proteção ao caso concreto caso seja verificada alguma situação que a torne ainda mais vulnerável e que haja outra medida que possa trazer a proteção necessária à integridade física e mental das mulheres.

3.3. ESTATUTO DO IDOSO – LEI Nº 10.741/03

De acordo com o estatuto, é considerado idoso aquele com mais de 60 anos. A família, da comunidade, da sociedade e do poder público tem o dever de assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária.

Também há previsão no estatuto de outras prioridades como a preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas específicas, atendimento preferencial imediato e individualizado junto aos órgãos públicos e privados, e prioridade no recebimento da restituição do Imposto de Renda

O art. 10, §3º prevê:

“É dever de todos zelar pela dignidade da pessoa idosa, colocando-a a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor”.

As medidas de proteção ao idoso são aplicáveis sempre que os direitos forem ameaçados ou violados:

“Art. 96. discriminar pessoa idosa, impedindo ou dificultando seu acesso a operações bancárias, aos meios de transporte, ao direito de contratar ou por qualquer outro meio ou instrumento necessário ao exercício da cidadania, por motivo de idade. Pena: Reclusão de 6 meses a 1 ano e multa”.

“Art. 97. Deixar de prestar assistência ao idoso, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, em situação de iminente perigo, ou recusar, retardar ou dificultar sua assistência à saúde, sem justa causa, ou não pedir, nesses casos, o socorro de autoridade pública”. Pena: Detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Pena é aumentada $\frac{1}{2}$, se da omissão resulta lesão corporal grave, e triplicada $\times 3$ se resulta morte

O estatuto também prevê a garantia de prioridade, regras de gratuidade em transportes públicos e acesso à justiça:

Art. 3º. § 2º Entre as pessoas idosas, é assegurada prioridade especial aos maiores de 80 (oitenta) anos, atendendo-se suas necessidades sempre preferencialmente em relação às demais pessoas idosas

Art. 39. Aos maiores de 65 (sessenta e cinco) anos fica assegurada a gratuidade dos transportes coletivos públicos urbanos e semi-urbanos, exceto nos serviços seletivos e especiais, quando prestados paralelamente aos serviços regulares.

Art. 71. É assegurada prioridade na tramitação dos processos e procedimentos e na execução dos atos e diligências judiciais em que figure como parte ou interveniente pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, em qualquer instância.

Por fim, destaca a novidade trazida no ano de 2021, a qual afirma que não constitui crime a negativa de crédito motivada por superendividamento do idoso.

3.4. ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - LEI Nº 13.146/15

Segundo o art. 2º, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.

O estatuto assegura a pessoa com deficiência:

“Art. 4º Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação.

Art. 5º A pessoa com deficiência será protegida de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, tortura, crueldade, opressão e tratamento desumano ou degradante.

Art. 11. A pessoa com deficiência não poderá ser obrigada a se submeter a intervenção clínica ou cirúrgica, a tratamento ou a institucionalização forçada.

Art. 18. É assegurada atenção integral à saúde da pessoa com deficiência em todos os níveis de complexidade, por intermédio do SUS, garantido acesso universal e igualitário.

Art. 27, Parágrafo único. É dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade assegurar educação de qualidade à pessoa com deficiência, colocando-a a salvo de toda forma de violência, negligência e discriminação.

Art. 31. A pessoa com deficiência tem direito à moradia digna, no seio da família natural ou substituta, com seu cônjuge ou companheiro ou desacompanhada, ou em moradia para a vida independente da pessoa com deficiência, ou, ainda, em residência inclusiva.

Art. 34. A pessoa com deficiência tem direito ao trabalho de sua livre escolha e aceitação, em ambiente acessível e inclusivo, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas.”

Por fim, o conhecimento do Título II - Dos crimes e das infrações administrativas, tem grande relevância para o profissional de segurança pública, visando a preparação deste para reconhecimento dos delitos na prática policial:

Art. 88. Praticar, induzir ou incitar **discriminação** de pessoa em razão de sua deficiência:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.

Art. 89. **Apropriar-se de ou desviar** bens, proventos, pensão, benefícios, remuneração ou qualquer outro rendimento de pessoa com deficiência:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

Art. 90. **Abandonar** pessoa com deficiência em hospitais, casas de saúde, entidades de abrigamento ou congêneres:

Pena - reclusão, de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, e multa.

Art. 91. **Reter ou utilizar** cartão magnético, qualquer meio eletrônico ou documento de pessoa com deficiência destinados ao recebimento de benefícios, proventos, pensões ou remuneração ou à realização de operações financeiras, com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem:

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.

3.5. PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA)

A) SÍMBOLOS

Em dezembro de 2007, a ONU estipulou essa data como o Dia Mundial de Conscientização do Autismo.

O azul representa a incidência maior no sexo masculino, pois o TEA acomete mais as crianças do sexo masculino, ocorrendo na proporção de 4 (quatro) meninos para 1 (uma) menina.

As peças de quebra cabeça representam a complexidade e o mistério do Transtorno. Já a fita é um símbolo de conscientização. Também é utilizada para outras causas, em cores diferentes. Exemplo: rosa para o câncer de mama, azul para o câncer de próstata. No caso do TEA, a fita é estampada com peças de quebra cabeça, em várias cores e em tons vibrantes.

As cores vibrantes representam a esperança. A esperança no êxito dos tratamentos, no desenvolvimento de habilidades, e também a esperança de uma sociedade mais consciente, mais inclusiva, mais compreensiva diante do TEA.

O colorido utilizado nas peças de quebra cabeça representa a diversidade. Existe uma diversidade de pessoas (atinge pessoas de todas as raças, religiões, classes sociais) que convivem com o TEA.

B) O QUE É O AUTISMO?

Autismo é um termo geral utilizado para descrever um GRUPO DE TRANSTORNOS DO DESENVOLVIMENTO DO CÉREBRO, hoje conhecidos como Transtornos do Espectro do Autismo (TEA).

Pessoas com esse diagnóstico comumente tem prejuízos, que podem variar em menor ou maior grau, em duas áreas: comunicação social e comportamentos repetitivos e restritos.

Esses prejuízos podem resultar em dificuldades em diversos contextos da vida como familiar, escolar, social, dentre outros. Cerca de 1% das crianças recebem o diagnóstico de TEA e suas principais manifestações ocorrem geralmente antes dos primeiros três anos de idade.

C) ALGUNS DIREITOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL 15.487/2015:

- Informações que auxiliem no diagnóstico e no tratamento precoce do Transtorno do Espectro do Autismo, que pode advir de campanhas educativas, da elaboração de cartilhas informativas;
- Obtenção junto aos Conselhos Profissionais Regionais de Medicina, Psicologia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional, sediados no Estado de Pernambuco;
- Possibilidade de realizar, através da sociedade civil organizada e grupos organizados de pais, eventos sobre a Semana Estadual de Conscientização do Autismo;
- Tratamento individualizado de acordo com o nível de gravidade;
- Atendimento em unidade clínica especializada, diferente das destinadas a tratamento de doenças mentais e a recuperação de dependentes químicos;
- Acesso gratuito a medicamentos e nutrientes, indicados em terapia nutricional, sem interrupção do fluxo, destinados ao tratamento do Transtorno do Espectro do Autismo e comorbidades;
- Acesso a professores capacitados para o ensino de pessoa com Transtorno do Espectro do Autismo;
- Direitos assegurados às pessoas portadoras de deficiência que sejam SERVIDORES públicos federais:
- Servidores públicos federais, de acordo com o §2º do art. 98, da Lei Federal nº 8.112/1990, que sejam portadores de deficiência têm direito ao regime de trabalho especial, o qual compreende o horário especial em caso de necessidade, devidamente comprovada, independente de compensação de horário;

- Direitos assegurados aos servidores públicos federais que tenham cônjuges, filhos ou dependentes que sejam portadores de necessidades especiais;
- Servidores públicos federais que tenham cônjuges, filhos ou dependentes que sejam portadores de necessidades especiais, de acordo com o §3º do art. 98 da Lei Federal nº 8.112/1990, possuem direito ao horário de trabalho especial, todavia, deverá haver a compensação de horário.

3.6. LGBTQIAPN+

Iniciaremos por definições importante sobre sexo biológico, identidade de gênero e orientação, condição ou prática sexual:

A) SEXO BIOLÓGICO:

Macho ou fêmea, masculino ou feminino, a depender dos órgãos genitais, do sistema reprodutor que nascem com a pessoa e dos hormônios por ela desenvolvidos.

B) IDENTIDADE DE GÊNERO:

São os papéis sociais que cada um assume na sociedade. Refere-se a sentimentos, posturas subjetivas, representações e imagens relativas a papéis e funções sociais. Baseada nos eixos masculino e feminino, a noção de gênero expressa a recusa do determinismo biológico na construção da identidade. Podendo ser:

I. CISGÊNERO: é a pessoa que se identifica com o sexo biológico designado no momento de seu nascimento.

II. TRANSGÊNERO: é quem se identifica com um gênero diferente daquele atribuído no nascimento.

C) ORIENTAÇÃO, CONDIÇÃO OU PRÁTICA SEXUAL:

Refere-se à direção do desejo afetivo e sexual. O termo orientação sexual substitui a noção de opção sexual, compreendendo que o objeto do desejo sexual não é uma escolha consciente, mas é fruto do processo complexo de constituição do indivíduo. A orientação sexual pode:

- Heterossexual: desejo afetivo e sexual → gênero oposto;
- Homossexual: desejo afetivo e sexual → mesma identidade de gênero;
- Bissexual: desejo afetivo → pessoas de ambas as identidades de gêneros;
- Assexual: atração por nenhum. embora a pessoa não sinta desejo sexual, é capaz de manter um relacionamento amoroso;
- Pansexual: atração por pessoas, independente de sexo

Importante sabermos sobre a classificação das identidades sexuais, pois será essencial quando da aplicação do Procedimento Operacional da Padrão da Polícia Militar de Pernambuco sobre abordagem ao grupo LGBTQIAPN+. Deste modo, temos as seguintes identidades sexuais.

- Lésbica: Mulher que mantém relação sexual e afetiva com outra mulher.
- Gay: Homem que mantém relação sexual e afetiva com outro homem.
- Bissexual: Homem e mulher que têm relação sexual ou afetiva com pessoas de ambos os gêneros.
- Travesti: Pessoa que nasce do sexo masculino, mas que tem sua identidade de gênero oposta ao seu sexo biológico, assumindo papéis de gênero diferentes daqueles impostos pela sociedade
- Mulher Transexual: Pessoa que teve o sexo designado como masculino ao nascer, mas que vive como e busca reconhecimento social no gênero feminino. Podendo buscar modificações corporais do sexo para sustentar socialmente a vivência no gênero a que sente pertencer.
- Homem Transexual: Pessoa que teve o sexo designado como feminino ao nascer, mas que vive como e busca reconhecimento social no gênero masculino. Podendo buscar modificações corporais do sexo para sustentar socialmente a vivência no gênero a que sente pertencer
- Intersexual: trata-se de uma pessoa que nasce com uma anatomia reprodutiva ou sexual que não se encaixa na definição típica de sexo feminino ou masculino, conhecido outrora como hermafrodita.
- Queer: Significa, basicamente, “estranhe”. Algumas pessoas definem sua orientação como queer, por não quererem/saberem defini-la e ao mesmo tempo não serem hétero; algumas pessoas definem seu gênero como queer, ou como genderqueer (“gênero queer”), por não quererem/saberem defini-lo além de “nem homem, nem mulher”, ou por desafiar as normas de ser homem ou mulher.

3.7. POVOS INDÍGENAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS

Os povos e comunidades tradicionais do Brasil podem ser definidas como sendo aqueles que têm uma conexão forte com a terra, a cultura e a natureza do país. Muitos pensam que se resume aos indígenas, mas, na verdade, existem vários outros grupos reconhecidos como comunidades tradicionais.

São 28 tipos de povos e comunidades tradicionais do Brasil, reconhecidos oficialmente em 2007 pela política nacional de desenvolvimento sustentável dos povos e comunidades tradicionais (PNPCT) e em 2019 pelo conselho nacional dos povos e comunidades tradicionais (CNPCT).

Conforme Decreto nº 8.750/2016, atualizado pelo decreto nº 11.481/2023, povos e comunidades tradicionais reconhecidos nacionalmente são: Andirobeiros, Apanhadores de flores sempre vivas, Caatingueiros, caiçaras, Catadores de mangaba, Cipozeiros, Povos ciganos, Comunidades de fundo e fecho de pasto, Extrativistas, Extrativistas costeiros e marinhos, Faxinalenses, Geraizeiros, Ilhéus, Morroquianos, Pantaneiros, Pescadores artesanais, Povo pomerano, Povos indígenas, Benzedeiros, Comunidades quilombolas, Povos e comunidades de terreiro/povos e comunidades de matriz africana, Quebradeiras de coco babaçu, Raizeiros, Retireiros do Araguaia, Ribeirinhos, Vazanteiros, Veredeiros, Caboclos, Juventude de povos e comunidades tradicionais.

A Constituição prevê reconhecimento aos índios de diversos institutos, bem como direito de ingresso no juízo para defesa de seus interesses:

“Art. 231, CF/88: São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que

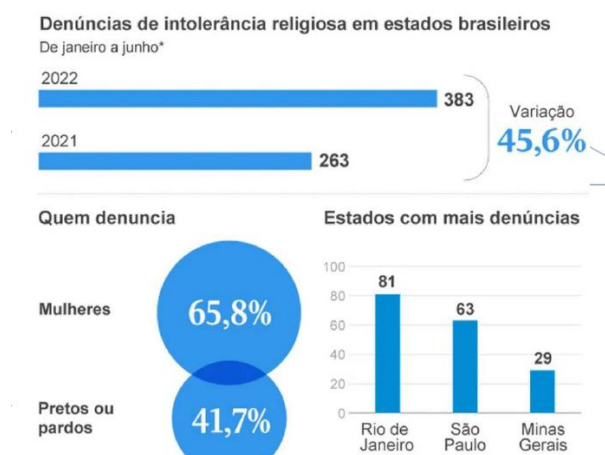
tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens”.

“Art. 232. Os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses, intervindo o Ministério Público em todos os atos do processo”.

Quanto as comunidades de matriz africana, temos um encontro cultural entre os elementos das três matrizes formadoras da sociedade brasileira - *índio, africano e europeu* -, surgiram às chamadas religiões afro-brasileiras, entre as quais podemos citar: candomblé, candomblé de caboclo, umbanda, quimbanda, tambor de mina, jurema, omolocô, umbandomblé, entre outros.

“Art. 5º, VI, CF/88: É INViolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias”

FIGURA 02: Denúncias de intolerância religiosa em estados brasileiros



Fonte: Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Safernet, 2022

Por intolerância religiosa se entende a atitude de não aceitar a prática religiosa do outro *usando violência física, psicológica, escrita ou verbal* com a finalidade de combatê-la, com base no desejo da unificação do pensamento cultural em torno de um monoteísmo hegemônico, criado para defender interesses e valores (SILVA e RIBEIRO, 2007).

3.8. REFUGIADOS/ IMIGRANTES

O imigrante escolheu se deslocar e pode voltar a qualquer momento ao seu país de origem ou ao país onde vivia antes de se mudar, pois não corre riscos por lá. Para viver no Brasil e manter sua condição migratória regular, o imigrante precisa de uma autorização de residência. Há diversas modalidades de autorização de residência, que podem ser conferidas no artigo 30 da Lei nº 13.445, de 24 de maio de 2017 ou no site da Polícia Federal.

Já o refugiado, que foi forçado a se deslocar, conta com a proteção internacional e o princípio da não-devolução. Voltar ao país de origem ou onde morava antes significa um

risco à sua vida. No Brasil, todos os imigrantes têm os mesmos direitos à educação, à saúde e ao trabalho, sejam eles refugiados ou não.

Devemos ter cuidado para não empregar termos indevidos. Um refugiado não é um foragido, nem um fugitivo. Muitas vezes ocorre confusão entre esses termos. Foragido ou fugitivo são pessoas que, geralmente, estão fugindo da justiça, e que podem ter cometido algum crime. O refugiado não.

Não existe imigrante ilegal. Ele pode estar em situação irregular no país, ou seja, não possuir um documento adequado para a sua situação. Para viver regularmente no Brasil, é preciso ter uma autorização de residência. Não possuir o documento certo não torna a pessoa criminoso, pois essa infração é administrativa. Ela poderá resolver essa situação e então ter permissão para residir no Brasil.

3.9. PESSOA EM SITUAÇÃO DE VIVÊNCIA DE RUA

O Decreto nº 7.053/2009 institui a Política Nacional para a População em Situação de Rua e seu Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento, e dá outras providências.

O artigo 1º, parágrafo único, define população em situação de rua:

“Considera-se população em situação de rua o grupo populacional heterogêneo que possui em comum a pobreza extrema, os vínculos familiares interrompidos ou fragilizados e a inexistência de moradia convencional regular, e que utiliza os logradouros públicos e as áreas degradadas como espaço de moradia e de sustento, de forma temporária ou permanente, bem como as unidades de acolhimento para pernoite temporário ou como moradia provisória”.

Dentre as pessoas em situação de rua, além dessa condição que as define, encontram-se múltiplas situações de vulnerabilidade: mulheres, idosos, negros, LGBTQs, estrangeiros e pessoas com deficiência. Encontram-se ainda pessoas com sofrimento mental e outras vítimas de dependência química que são ou estão doentes e precisam de cuidados específicos da saúde.

A ONU apresenta dois conceitos importantes, quais sejam o desabrigado e o sem teto. O primeiro é o indivíduo que vive nas ruas por lhe faltar residência, devido a tragédias naturais, guerras, desemprego em massa, falta de renda, dentre outros. Já o sem-teto é a pessoa – ou família – sem abrigo que sobrevém à vida nas ruas. Eles carregam suas posses consigo, pernoitando nas ruas, nas estradas ou cais, ou em qualquer outro local, a partir de uma trajetória mais ou menos aleatória.

O cidadão em situação de vivência de rua é sujeito de direitos e deveres, assim como qualquer outro brasileiro, de acordo com a Constituição Federal /1988, a qual assegura que é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens.

4. ATUAÇÃO POLICIAL MILITAR CONFORME O PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO DA PMPE

4.1. ABORDAGEM E BUSCA /REVISTA PESSOAL À POPULAÇÃO LGBTQIAPN+

A) ABORDAGEM À LESBICAS, GAYS E BISSEXUAIS:

Os Policiais Militares, ao realizarem a busca pessoal a esse público, deverão fazê-lo CONVENCIONALMENTE, tendo em vista que não há divergência entre seu sexo biológico e sua identidade de gênero. Homens devem ser abordados por policiais militares do sexo masculino e mulheres devem ser abordadas por policiais militares do sexo feminino.

Exceção à regra: Se a troca de carícias constituir ato obsceno de cunho sexual, como exposição ou manipulação dos órgãos genitais, o casal homo afetivo, assim como o casal heterossexual, deve ser abordado e orientado sobre a prática do crime. Não havendo respeito à ordem policial, ambos devem ser encaminhados a delegacia para a adoção de providências cabíveis.

B) ABORDAGEM A TRAVESTIS E MULHERES TRANSEXUAIS

É recomendado que o EFETIVO FEMININO realize a busca pessoal na mulher transexual e na travesti, devido a sua aparência feminina. EXCEÇÕES: Sendo a segurança um dos princípios da abordagem, podemos observar as seguintes situações:

- Na ausência de policial militar do sexo feminino: Solicitar uma pessoa do sexo feminino para acompanhar visualmente a revista em posição segura ou mandar a abordada pressionar sua própria roupa;
- Disparidade quanto ao porte físico: O policial militar masculino deverá proceder a busca pessoal;
- A policial militar alegar constrangimento para proceder a busca pessoal: item I.

Salienta-se que, na identificação documental, deve-se evitar repetir em voz alta o nome de registro geral. Deve-se continuar a chamá-la pelo nome feminino informado. Os documentos oficiais, como registro de ocorrência, documentação administrativa policial, dentre outros, deverão conter o nome social informado, devendo constar também o nome de registro (da cédula de identidade).

C) ABORDAGEM A HOMEM TRANS

Os homens transexuais utilizam vestimenta e acessórios masculinos. Deve respeitar a identificação social masculina e dirigir-se à pessoa com base nessa interpretação, bem como utilizar termos masculinos ao se referir a essa pessoa – tais como: senhor, ele, dele, etc.

O profissional de segurança pública deve perguntar a forma como a pessoa abordada gostaria de ser chamada: nome social. É recomendado que o efetivo feminino realize a busca pessoal no homem transexual. Isso se deve ao fato de que, mesmo com a intenção em

proceder conforme a identidade de gênero a ser expressa pela pessoa abordada, existe legislação específica que regula a busca pessoal em mulheres, biologicamente falando.

Exceção: Haja vista ser difícil identificar aparentemente que se trata de um homem transexual, primeiramente o efetivo masculino deverá realizar a busca pessoal, a não ser que o homem trans se identifique pela sua identidade sexual e solicite ser abordado por uma policial militar do sexo feminino. Havendo policial militar feminino presente no local da abordagem, ela poderá proceder a busca pessoal no homem trans. Na ausência de efetivo feminino, deve-se observar o item 4.2.6. do POP nº 001, da SDS, que versa sobre Abordagem Policial de Pessoa(s) a Pé, já descrito anteriormente;

D) ABORDAGEM A INTERSEXUAL

Os Policiais Militares devem realizar a busca/revista pessoal nas pessoas intersexuais conforme a identidade por elas assumida, seja masculina ou feminina.

Em qualquer situação: o policial deve ser discreto na revista de pertences, respeitar a intimidade da pessoa abordada, bem como não esquecer da segurança do seu efetivo.

Em ocorrências nas quais figurem pessoas LGBTQIAPN+ (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais, Queer, Intersexuais, Assexuais, Pan, Não binários) como vítima, o policial militar deverá ser solícito prestando a devida assistência que o caso requerer.

E) ORIENTAÇÕES QUANTO AO USO DE BANHEIROS EM LOCAIS DE USO PÚBLICO CONFORME GÊNERO DE IDENTIFICAÇÃO – DIRETRIZES DE ATUAÇÃO - NOTA TÉCNICA Nº 001/2024

Em Nota Técnica, o Ministério Público de Pernambuco recomenda o direito de pessoas trans em utilizarem banheiros públicos ou privados, mas de uso público, conforme sua identidade de gênero.

A referida nota traz em seu bojo, quais as providências deverão ser tomadas pelo membro do Ministério Público, caso pessoas trans sejam impedidas de utilizar os banheiros conforme a sua identidade de gênero, tanto no âmbito criminal, quanto no cível, cidadania e relações de trabalho.

4.2. ABORDAGEM A PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Em qualquer tipo de deficiência, sempre deve o policial militar: Certificar-se das condições de segurança, aproximar-se da(s) pessoa (a) a ser (em) submetida (s) à abordagem a uma distância de segurança; verbalizar, por meio de comando de voz firme, alto e claro, as seguintes palavras: “Pare (m)! É a Polícia!

Deve-se identificar a deficiência, para poder selecionar a técnica de abordagem adequada de acordo com a deficiência, a saber: física, visual e/ou auditiva, adotando o diferenciado uso da força.

A) DEFICIÊNCIA FÍSICA

Comandante verbaliza de forma simples e clara, que a pessoa com deficiência física coloque as mãos sobre a cabeça com os dedos entrelaçados. Caso o abordado seja pessoa em cadeira de rodas, o Comandante determina que trave a cadeira de rodas, lentamente, e que retorne as mãos sobre a cabeça.

Em seguida determinará para que o Patrulheiro proceda com a busca pessoal. Após a busca pessoal preliminar, o comandante pergunta ao abordado se ele consegue se erguer na cadeira com os braços, retirando o corpo do assento. Caso possível, o policial responsável pela busca realiza a revista no assento da cadeira.

Não sendo possível, o Comandante determina que o abordado cruze os braços, e o responsável pela segurança se posicionará atrás da cadeira, colocando um dos pés na roda para trava-la, as mãos passando por baixo das axilas segurando os pulsos do abordado e erguendo-o da cadeira, enquanto o policial encarregado pela busca pessoal fará a revista do assento.

O efetivo deve estar com arma de fogo no coldre, dependendo da avaliação do local do fato, na posição sul ou pronto baixo. O Comandante realiza os comandos na língua brasileira de sinais (LIBRAS), que a pessoa PARE! (figura 3), se identifica como policial (figura 4), pergunta se o abordado é surdo (figura 5), determina que levante as mãos (figura 6), coloque as mãos sobre a cabeça (figura 7) e que fique de costas para o policiamento (figura 8):

Figura 3: Parado!



(PMPE,2019)

Figura 4: Polícia!



(PMPE,2019)

Figura 5: Você é surdo?



(PMPE,2019)

Figura 6: Você é surdo?



(PMPE,2019)

Figura 6: Mãos sobre a cabeça



(PMPE,2019)

Figura 7: Gire!



(PMPE,2019)

Após o abordado ficar de costas para o policiamento, deverá ser realizada a busca pessoal, conforme POP – BUSCA PESSOAL. Não havendo ilícito, o comandante solicitará que o abordado mostre sua identificação (figura 8) e o libera (figura 9) desejando-o um bom dia/tarde/noite (figura 10).

Figura 8: Mostre-me seu documento de identidade!



(PMPE, 2019)

Figura 9: Está liberado!



(PMPE, 2019)

Figura 09: Bom dia/ boa tarde/ boa noite



(PMPE, 2019)

B) DEFICIÊNCIA VISUAL

O efetivo deve estar com ARMA DE FOGO no coldre, dependendo da avaliação do local do fato, na posição sul ou pronto baixo.2.O Comandante VERBALIZA de forma simples e clara, que a pessoa com deficiência visual coloque as mãos sobre a cabeça com os dedos entrelaçados e fique de costas para o policiamento.

O policial responsável pela BUSCA PESSOAL se aproxima com segurança do abordado sempre verbalizando no intuito de acalmá-lo transmitindo tranquilidade sem comprometer a integridade do efetivo e informando que a revista será feita, devendo ser realizada conforme POP – BUSCA PESSOAL.

Em seguida, deve-se realizar os procedimentos de identificação do abordado, não havendo ilícito, liberá-lo.

4.3. Ocorrências com Criança e Adolescentes no Âmbito das Atividades Policiais Militares;

A) Ocorrências com Crianças como Acusadas de Cometimento de Ato Infracional

Sendo documentalmente identificada como criança, deverá o militar conduzi-la ao Conselho Tutelar da área em que foi cometido o ato. Caso não haja a identificação documental da criança, deverá conduzi-la até sua residência para que um de seus responsáveis possa acompanhar todo o encaminhamento, e comprovar documentalmente sua condição.

Caso seja necessário efetuar a abordagem, deve o policial militar adotar procedimentos de segurança estabelecidos pelo POP Nº 01/ SDS ABORDAGEM DE PESSOAS À PÉ, POP Nº 07/ SDS BUSCA PESSOAL – Com cautela, evitando abusos e constrangimentos, justificando por escrito caso seja necessário (observar o que preceitua a Súmula Vinculante nº 11, sobre o uso da algema).

Havendo feridos nas ocorrências, primeiro deve haver atendimento médico, uma vez que os encaminhamentos só serão recebidos no Conselho Tutelar mediante a ficha de esclarecimento médico.

O Profissional de Segurança Pública deve dar ciência ao COPOM/DIM de todos os deslocamentos que se façam necessários para a identificação da criança conduzida, atendimentos médicos ou quaisquer outros.

O adolescente *não* deve ser algemado, exceto em circunstâncias de extrema necessidade, tendo que, obrigatoriamente, o Policial Militar fundamentar por escrito todas as motivações que geraram o uso da algema.

B) Ocorrências com Adolescentes como Acusados de Cometimento de Ato Infracional

O adolescente *não* deve ser algemado, exceto em circunstâncias de extrema necessidade, tendo que, obrigatoriamente, o Policial Militar fundamentar por escrito todas as motivações que geraram o uso da algema.

A condução do infrator de acordo com as orientações do ECA: Deve ser colocado no banco traseiro da viatura; ir separado dos presos adultos, ainda que eles tenham cometido o ilícito conjuntamente; havendo conduzidos feridos, primeiro deve haver atendimento médico, solicitando a Ficha de esclarecimento médico.

Caso o adolescente não esteja munido de documentação deverá ser conduzido à sua residência para que a identificação documental comprove a sua condição de adolescente ou criança;

Todo deslocamento necessário deve dar ciência ao COPOM.

Em se tratando de infrator adolescente o sigilo da imagem e da identidade deve ser sempre respeitada, conforme preceitua o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, em

hipótese alguma o Profissional de Segurança Pública deve divulgar fotos de crianças ou adolescentes em redes sociais conforme estabelece o Art. 17 do ECA.

Nas ocorrências de qualquer natureza que o adolescente estiver na condição de infrator, independentemente da idade da vítima, bem como em casos em que houver adultos em coautoria, a competência é do plantão da DEPAI (Atualmente a DPCCAI)

Em casos de CVLI (Crime Violento Letal e Intencional) praticados por adolescente, a competência será concorrente com o DHPP, devendo a ocorrência ser encaminhada a critério do entendimento da Coordenação de Plantão ou dos gestores do DPCA ou do DHPP durante o expediente.

C) CRIANÇA E ADOLESCENTE EM CONDIÇÃO DE VÍTIMA

O Policial Militar deve obter o maior número de informações possível sobre o fato, tais como nome, idade da vítima e do agressor, endereço, e principalmente o histórico dos acontecimentos.

Em caso de confirmação os envolvidos devem ser encaminhados para a DECCA, e os encaminhamentos assistenciais devem ser direcionados ao Conselho Tutelar do local de moradia da vítima.

4.4. OCORRÊNCIAS ENVOLVENDO PESSOAS COM DEFICIÊNCIA MENTAL

A) AVALIAÇÃO DE PONTOS CRÍTICOS:

- Realizar uma avaliação do terreno, tais como rua ou avenida, verificando o trânsito, realizando as devidas intervenções dentro das possibilidades;
- Verificar se no terreno existe objetos que possam ser utilizados pelo Deficiente Mental contra o efetivo;
- Verificação das condições do deficiente mental ao ser abordado, tais como suas condições físicas, se está sob efeito de alucinógenos e ou bebida alcoólica;
- Analisar se o Deficiente Mental está de posse de alguma arma (fogo ou branca);
- Aproximar-se do Deficiente Mental de forma cautelosa, antes de executar a abordagem;
- Reanálise da intervenção policial, se for o caso, para buscar apoio do SAMU ou do Bombeiro;
- Falta de hospital de referência na cidade para receber o Deficiente Mental.

B) SEQUENCIA DE AÇÕES DO EFETIVO:

- Quando o efetivo chegar ao local da ocorrência deverá manter uma distância segura;

- Deve o Policial Militar observar e descrever detalhadamente a situação do Deficiente Mental, sendo importante, para que o efetivo policial militar possa dar prosseguimento na abordagem, considerando as *implicações médico-legais* que podem ocorrer nos casos de agitação do tipo agressividade, irritabilidade, agitação psicomotora, fala sem sentido, desconexão com a realidade, alucinações, hiperatividade, (processos por agressão anterior ou posterior ao atendimento médico e internações compulsórias);
- Em relação a arma de fogo deve estar no coldre ou dependendo da avaliação do local do fato na posição sul;
- O efetivo deve verificar a possibilidade de existir algum familiar nas proximidades da ocorrência para *apoiar* o efetivo;
- O efetivo deve determinar, de forma simples e clara, de maneira que o Deficiente Mental possa entender as orientações e se *dirija a uma área de segurança*, sendo um local que tenha um *fluxo menor de pessoas* ou um muro para que possa facilitar a abordagem;
- O efetivo deve aproximar-se do Deficiente Mental de *forma vagarosa*, logo após o Policial deverá iniciar uma verbalização de maneira *calma e firme*, devendo verificar e analisar a possibilidade do Deficiente Mental não aceitar a abordagem e tornar-se agressivo contra o efetivo policial militar;
- O efetivo deve avaliar se o Deficiente Mental está sob efeito de álcool ou de alucinógenos, tendo mais cautela na abordagem;
- O efetivo deve procurar acalmar o Deficiente Mental, *sem gesticular muito e sempre prevendo suas ações*, para a segurança do policiamento;
- O efetivo, ao perceber que o Deficiente Mental esteja agressivo, deve verbalizar de forma explicativa, pausada, até que ele possa entender, tornando-o mais receptivo à ação policial;
- O efetivo deve permitir que o Deficiente Mental *explique seu comportamento*, gerando uma confiança entre ele e o policiamento, no sentido da preservação da ordem pública;
- Sendo percebido pelo efetivo que o Deficiente Mental está irredutível em suas ações sem cooperar com o policiamento, deverão, dentro da proporcionalidade, ser empregados os meios para contenção sempre em *maior número de policiais*;
- Em toda ação policial militar, caberá uma análise prévia das condições de agressividade do Deficiente Mental, poderá ser solicitado apoio do “Samu, bombeiro ou outro serviço local de emergência” via CIODS / COPOM;
- Na falta de equipes de saúde para apoiar, os Policiais Militares devem conter o Deficiente Mental que esteja agressivo ou com risco de se ferir, vir a ferir o efetivo policial ou terceiros, devendo o efetivo policial agir com cautela para evitar ou minimizar danos à saúde do Deficiente Mental e também para se resguardar, em virtude da imprevisibilidade das ações de um Paciente psiquiátrico;
- Em toda ocorrência com deficiente mental, o efetivo policial deve, primeiramente, encaminhá-lo para o Hospital de referência ou Unidade de Saúde Local mais próxima para avaliação médica.

4.5. OCORRÊNCIAS ENVOLVENDO VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER:

A) AVALIAÇÃO DE PONTOS CRÍTICOS

- Deparar-se com uma mulher apresentando comportamento que denote fundada suspeita e não dispor de efetivo policial militar feminino para realizar a busca/revista pessoal, haja vista o efetivo feminino ser diminuto na PMPE, em especial no serviço operacional;
- Ser empenhado em ocorrência envolvendo mulheres com comportamento que denote fundada suspeita e não dispor de efetivo policial militar feminino para realizar a busca/revista pessoal;
- Atender mulher em situação de violência doméstica e/ou familiar que mantém forte vínculo afetivo com agressor/a, podendo dificultar a ação policial na ocorrência;
- Atender ocorrência onde a mulher em situação de violência, mesmo após ser agredida por companheiro, ex-companheiro ou familiar, não queira que o/a agressor/a seja conduzido à delegacia, ou que seja preso/a;
- Atender ocorrência onde a mulher em situação de violência não confirma para os/as policiais militares ou civis que foi agredida;
- Deparar-se com situações onde mulheres vítimas de violência são coagidas e/ou ameaçadas pelos/as seus/suas agressores/as, vindo a mentir sobre a agressão ou a evitar a realização da denúncia formal;
- Atender ocorrência onde as mulheres em situação de violência pedem para os/as policiais militares apenas aconselharem o/a agressor/a;
- Encontrar mulher vítima de violência sexual, seja ou não à luz da Lei Maria da Penha, despida no local da ocorrência;
- Provocar ainda mais constrangimento à vítima de violência sexual, tecendo comentários pejorativos, ofensivos e/ou libidinosos sobre a nudez da mulher vítima;
- Aproveitar-se da situação da(s) mulher(es) envolvida(s) com situação de criminalidade para praticar estupro contra ela(s).

B) SEQUÊNCIA DE AÇÕES DO EFETIVO

SITUAÇÃO 01: Ao ser empenhado pelo COPOM/CIODS, ou solicitado por populares, para atender ocorrência de violência contra a mulher, o efetivo policial deverá;

- I. Deverá averiguar se de fato houve a violência denunciada;
- II. Deverá entrevistar a mulher em situação de violência. A entrevista deverá ser feita, preferencialmente, por uma mulher policial militar;
- III. Deverá realizar perguntas como:
 - Quem é o/a autor/a de violência?
 - Qual o grau de parentesco ou relacionamento com a vítima?
 - Já tiveram agressões anteriores?
 - Foi utilizado algum tipo de arma durante a agressão?
 - O/a agressor/a, ou autor/a de violência, possui alguma restrição de contato (Medida protetiva)?

- Deverá acolher/respeitar a mulher vítima de violência. Não deve ofendê-la, xingá-la ou criticá-la pela violência sofrida;
- IV. Deverá amparar a mulher vítima de violência, demonstrando interesse na ocorrência e incentivando a mulher em situação de violência a fazer o registro do fato, por ser a melhor forma de garantir seus direitos;
- V. Deverá conduzir as partes (vítima, agressor/a e testemunhas, caso haja) para a Delegacia da Mulher, Delegacia Comum ou Delegacia de Plantão mais próxima do local da ocorrência;
- VI. Deverá realizar a condução da mulher vítima e do/a agressor/a em locais distintos. Caso disponha de apenas uma viatura, o/a agressor/a será conduzido no xadrez e a mulher em situação de violência no banco de trás da viatura;

SITUAÇÃO 02: Ao se deparar com uma mulher em comportamento que denote fundada suspeita, o efetivo policial militar:

- I. Deverá realizar a busca/revista pessoal, preferencialmente por uma mulher policial militar, exceto se não houver policial militar feminino de serviço operacional na área do fato e se importar retardamento ou prejuízo da diligência, por exemplo: provocar insegurança para o efetivo policial militar presente no local da ocorrência;
- II. Poderá realizar uma busca/revista pessoal minuciosa, onde a mulher policial militar observará atentamente cabelos, seios e órgãos genitais, devido à possibilidade de conterem drogas e/ou outros objetos ilícitos;
- III. Deverá conduzir a mulher detida separada dos indivíduos do sexo masculino;
- IV. Deverá verificar se, ao ser presa, a mulher será colocada em local exclusivo para o sexo feminino;
- V. Deverá observar a abordagem e a condução da mulher gestante e lactante, que deve ser feita com bastante cuidado, respeitando as limitações físicas dela;
- VI. Deverá verificar se a internação das mulheres será feita em estabelecimento próprio ou em seção especial.

SITUAÇÃO 03: Ao atender ocorrência de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, à luz da Lei Maria da Penha, o efetivo Policial Militar:

- I. Caso se certifique de que, de fato, houve ocorrência de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, deve ouvir primeiro a mulher em situação de violência;
- II. Que obtenha a confirmação da agressão e a indicação do local onde o/a agressor/a se encontra, deverá envidar esforços no sentido de encontrá-lo/a e, em seguida, conduzir as partes para a Delegacia da Mulher, Delegacia Comum ou Delegacia de Plantão mais próxima;
- III. Deverá perguntar se a mulher em situação de violência autoriza a entrada do policiamento na residência, caso o/a agressor/a esteja dentro da casa da mulher vítima. Tal questionamento deve ser feito, de preferência, na presença de testemunhas da vizinhança;
- IV. Deve primeiro conduzir a mulher vítima de violência, caso ela esteja ferida, para atendimento médico e depois para a delegacia. Lembrando que vítima e agressor/a não devem ser conduzidos no mesmo espaço físico;
- V. Deve observar se a vítima apresenta lesões corporais aparentes. Em caso positivo, havendo testemunhas da agressão, mesmo que a mulher em situação de violência

negue as agressões, todas as partes devem ser encaminhadas para a delegacia mais próxima, após os policiais terem prestado apoio para o atendimento médico da mulher agredida, mesmo contra a vontade da ofendida;

- VI. Deve registrar em boletim de ocorrência caso a mulher vítima negue que houve violência doméstica e/ou familiar contra ela e não apresentar lesões corporais aparentes. Além disso, o efetivo PM deve solicitar que a mulher e o/a possível agressor/a assinem o bo, bem como, deve informar a situação ao COPOM/CIODS;
- VII. Deve prosseguir com o encaminhamento da ocorrência até a delegacia, caso a mulher em situação de violência desista de denunciar o/a agressor/a após ter confirmado as agressões, para que a autoridade judiciária decida sobre o desfecho da ocorrência;
- VIII. Deverá reportar a situação ao Coordenador do COPOM/CIODS, ou ao Oficial ou Graduado de Operações de serviço na área, caso a mulher insista em registrar a ocorrência e haja algum tipo de dificuldade para isso na delegacia para onde a ocorrência foi conduzida.

SITUAÇÃO 04: Ao atender ocorrência onde haja mulher em situação de violência que não se enquadre na Lei Maria da Penha, o efetivo Policial Militar:

- I. Deve acolher/respeitar a mulher agredida por vizinhos e/ou por outras pessoas que não fazem parte do seu convívio doméstico, familiar ou afetivo;
- II. Deve encaminhar as partes envolvidas na ocorrência (vítima, agressor/a e testemunhas) para a Delegacia Comum mais próxima do local do fato, ou para a Delegacia de Plantão;
- III. Deve encaminhar de imediato para atendimento médico a mulher vítima de estupro. Em seguida, a mulher vítima de estupro deve ser encaminhada para a delegacia mais próxima do fato delituoso para o registro da ocorrência.
- IV. Em Recife, o atendimento médico deve ser realizado preferencialmente no Hospital da Mulher, no IMIP, ou no Hospital Agamenon Magalhães.

SITUAÇÃO 05: Ao atender ocorrência onde a mulher tenha sido assassinada/morta, o efetivo Policial Militar:

- I. Deverá isolar e preservar o local do crime e a situação do cadáver, conforme preceitua o POP SDS nº 006/2015;
- II. Ao chegar no local da ocorrência, deve preservar (ou seja, não violar, mexer, nem permitir que terceiros o façam, exceto peritos autorizados – Polícia Científica) possíveis sinais de cometimento de um feminicídio, a exemplo de:
 - Roupas rasgadas, em especial se forem roupas íntimas;
 - Fotos de casais rasgadas;
 - Animais de estimação maltratados, com fome, com sede, etc.;
 - Plantas malcuidadas, ressecadas, quebradas, etc.;
 - Objetos pessoais quebrados ou danificados, a exemplo de celulares, agendas, porta-retratos, quadros, cama, rede, sofá, maquiagem, cadernos, livros, lista telefônica, telefones fixos, computadores, etc.
- III. Não deve fotografar ou fazer filmagens do corpo da mulher assassinada;
- IV. Deve colher o máximo de informações dos populares acerca do crime cometido.

C) O QUE DEVE SER EVITADO NO ATENDIMENTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

- I. Fazer qualquer declaração que vá desencorajar a vítima de relatar um ato de violência doméstica;
- II. Ameaçar, sugerir ou indicar a possível prisão das partes, com o fim de desencorajar futuros pedidos de intervenção da polícia militar em atos de violência doméstica;
- III. Fazer comentário pessoal e depreciativo dirigido à vítima, ao autor da violência ou a testemunhas;
- IV. Classificar a situação em evidência como uma ocorrência de menor importância;
- V. Expressar julgamentos pessoais que venham divergir dos atos lastreados à condução técnica e legal prevista nos procedimentos contidos neste POP-PMP.

D) ORIENTAÇÕES DIVERSAS

- I. Iniciar o atendimento da ocorrência separando as partes envolvidas, para evitar novas agressões. Durante o atendimento, mantenha as partes (agressor e vítima) separadas e fora do alcance da vista e audição, um do outro, de modo a não acirrar os ânimos já exaltados;
- II. Caso seja confirmada a agressão, detenha ambos, faça uma busca pessoal no agressor e realize consulta no Polícia Ágil, a fim de identificá-lo e qualificá-lo.
- III. Os policiais deverão entrevistar a vítima, sem que haja contato físico ou visual com testemunhas ou autor, mantendo uma distância considerável, preferencialmente, por policial militar do sexo feminino, fazendo constar no histórico do BO.
- IV. Caso o(a) autor o(a) autor da agressão não se encontre no local, havendo informação de onde o mesmo pode ser encontrado(a), os policiais militares deverão realizar diligências, no sentido de encontrá-lo(a) e, mesmo não o(a) encontrando, deverão conduzir os demais envolvidos (vítima, testemunhas) para a Delegacia da Mulher.

4.6. POLICIAMENTO OSTENSIVO E PREVENTIVO EM TERRITÓRIO INDÍGENA

A) DO POLICIAMENTO ORDINÁRIO, OSTENSIVO E PREVENTIVO

PONTOS CRÍTICOS:

- Estradas não asfaltadas e de difícil acesso;
- Distância entre o território indígena e a sede da OME;
- Desconhecimento do território;
- Falta de interação entre o efetivo e a comunidade indígena;
- Viaturas inadequadas para o terreno

SEQUÊNCIA DE AÇÕES:

- O Cmdt determinará a determinará à Seção de Operações prévio levantamento da área indígena, constando *quantidade de residência, número de moradores, mapa da área* e se *há ou não a aceitação*, por parte dos indígenas, do policiamento a ser introduzido na área - Evidenciando a recusa da presença policial por parte das lideranças indígenas o comandante *AVALIARÁ* a real necessidade do empenho do policiamento dentro da comunidade indígena;
- Se, de fato, for necessário o lançamento → oficial aos escalões superiores, ao poder Judiciário, ao Ministério Público e à FUNAI da recusa e hostilidade, bem como das consequências que poderão advir com a ausência do policiamento e empregará o efetivo dentro da área indígena.
- O Cmdt determinará a confecção do Cartão Programa ou Ordem de Serviço a serem cumpridas pelas guarnições, e o Oficial de Operações fará a fiscalização do cumprimento
- Chegando ao LOCAL: Logo que possível, dar ciência da presença do efetivo policial militar ao cacique ou pajé, e na ausência destes, a outra liderança local;
- Não deverá apreender utensílios como foice, facão, machados, facas, arco, flecha e similares utilizados para lavoura, caça e pesca, exceto, quando esses tenham sido utilizados na prática de crime;
- Comandante da Guarnição não permitirá o acesso de seus componentes a locais considerados sagrados pelos povos indígenas;
- Ao se proceder com a abordagem ao indígena deverá evitar a busca em objetos e utensílios considerados por ele como sagrados. Caso exista a necessidade da revista, deverá ser solicitada à pessoa abordada que exponha detalhadamente cada objeto ou utensílio que carrega.

B. DO ATENDIMENTO A OCORRÊNCIAS:

PONTOS CRÍTICOS:

- Mau funcionamento do equipamento de rádio e comunicações;
- Estradas não asfaltadas e de difícil acesso;
- Distância entre o território indígena e a sede da OME;
- Desconhecimento do território;
- Falta de interação entre o efetivo e a comunidade indígena;
- Viaturas inadequadas para o terreno.

SEQUÊNCIA DE AÇÕES:

- A Central de Operações da OME, deverá empenhar, obrigatoriamente, a Guarnição que cumpre Cartão Programa na área;
- Quando da impossibilidade de empenhar a Guarnição que já cumpre o Cartão Programa em área indígena;
- A Central de Operações informará ao Oficial de Operações acerca da ocorrência, detalhando toda a situação do fato;

- A guarnição deverá seguir imediatamente para o atendimento da ocorrência, mantendo a Central de Operações da OME informada;
- Após o atendimento à ocorrência, informará ao Cacique ou outra Liderança, sobre o ocorrido e as medidas que serão adotadas pelo policiamento;
- O Comandante da Guarnição informará a Central de Operações da OME o término e o desfecho da ocorrência.

C. DAS OPERAÇÕES E CUMPRIMENTO DE MANDADOS DE PRISÃO E DE BUSCA E APREENSÃO

PONTOS CRÍTICOS:

- Mau funcionamento do equipamento de rádio e comunicações;
- Estradas não asfaltadas e de difícil acesso;
- Distância entre o território indígena e a sede da OME;
- Desconhecimento do território;
- Falta de interação entre o efetivo e a comunidade indígena;
- Viaturas inadequadas para o terreno;
- Socorros de feridos em caso de resistência;
- Resistência ativa por parte dos indígenas;
- Observação dos procedimentos legais e doutrinários para o cumprimento de mandado de prisão e de busca e apreensão.

SEQUÊNCIA DE AÇÕES:

- O Comandante da OME → quando da realização de Operação e/ou de posse dos Mandados de Prisão e de Busca e Apreensão, em área indígena → solicitará ao NIS o emprego de uma equipe de inteligência, a fim de obter informações detalhadas dos locais e dos alvos quando houver;
- Em posse das informações do NIS → Confeção de Ordem de Serviço;
- O Comandante da OME solicitará a presença do Promotor de Justiça da comarca;
- Quando da impossibilidade de comparecimento do Promotor → seguir os trâmites estabelecidos neste POP;
- Deve ser escalado um oficial para comandar toda Operação e Cumprimento de Mandados de Prisão e de Busca e Apreensão em área indígena, o qual controlará a distribuição do efetivo na área a ser abordada, a distribuição do efetivo no cerco ao imóvel, efetuar a leitura do Mandado de Busca ou do Cumprimento de Mandado de Prisão, independente da autorização do morador ou equivalente, expondo detalhadamente a comarca e a autoridade judiciária responsável pela expedição do respectivo Mandado, bem como deverá encaminhar todas as pessoas e materiais apreendidos à Delegacia de Polícia Judiciária competente. Lavrando-se, por conseguinte, o respectivo Boletim de Ocorrência;
- O Oficial Comandante da Operação, ao final, lavrará o Auto Circunstanciado do Mandado de Busca e Apreensão ou de Mandado de Prisão, remetendo-o posteriormente à autoridade judiciária responsável pela expedição e redigirá relatório circunstanciado, discriminando as ações e resultados obtidos, devendo esse, ser remetido posteriormente ao Comandante da Unidade

4.7. POLICIAMENTO OSTENSIVO EM EVENTOS DE ENSAIOS E SAMBADAS DE MARACATUS RURAIS OU DE BAQUE SOLTO.

A) FINALIDADE:

Disciplinar o empenho de policiamento ostensivo nos eventos de Ensaios e Sambadas de Maracatus Rurais e de Baque Solto, orientando os Policiais Militares sobre os procedimentos que devem ser adotados durante a atuação policial nesses eventos.

B) AVALIAÇÃO DOS PONTOS CRÍTICOS:

- I. Avaliação/ VERIFICAÇÃO DOS LOCAIS onde serão realizados os eventos;
- II. A organização dos eventos deixar de solicitar policiamento ostensivo com antecedência;
- III. A organização dos eventos deixar de informar à OME sobre a realização dos Ensaios e das Sambadas de Maracatu Rural ou de Baque Solto;
- IV. Possibilidade de escassez de recursos administrativos e operacionais;
- V. Preconceito e discriminação existentes no seio da sociedade quanto a culturas provenientes das populações africanas, afro-brasileiras e indígenas, produzindo grande desconhecimento acerca das manifestações culturais aqui existentes;
- VI. Possibilidade de existirem denúncias de pessoas da comunidade quanto ao som emitido pelas manifestações culturais ora abordadas neste POP. Em que pese os ensaios e sambadas de maracatus acontecerem prioritariamente em áreas rurais e no máximo 03 (três) vezes por ano;
- VII. Os Ensaios e Sambadas de Maracatu Rural ou de Baque Solto acontecerem mais de 03 (três) vezes por ano;
- VIII. Dificuldades de encontrar tempo para capacitar o efetivo policial militar rotineiramente, devido às demandas permanentes de serviço operacional e administrativo.

C) SEQUÊNCIA DE AÇÕES DO EFETIVO POLICIAL MILITAR:

I. COMANDANTE DA OME

- Recepcionar documentação da organização dos eventos de Ensaios e/ou Sambadas de Maracatu Rural ou de Baque Solto;
- Com antecedência mínima de 03 (três) dias úteis, solicitando apoio de policiamento ostensivo para prestar segurança aos participantes dos eventos, ou informando onde, quando e em que horário os eventos acontecerão;
- Reunir-se pessoalmente com os organizadores dos eventos;
- Após o recebimento da solicitação de policiamento, determinar a elaboração de Ordem de Serviço para o evento e monitorar seu cumprimento conforme as peculiaridades elencadas neste POP.

II. OFICIAL RESPONSÁVEL PELO PLANEJAMENTO (P/3)

- Realizar vistoria prévia no local onde acontecerá o Ensaio e/ou a Sambada de Maracatu Rural;
- Elaborar ordem de serviço para empenho de policiamento ostensivo no local e horário do evento;

- Orientar os Oficiais e/ou Graduados de Operações, bem como todos os Policiais Militares que realizarão o policiamento ostensivo no evento sobre as peculiaridades previstas neste POP.

III. OFICIAL CHEFE DA SEÇÃO DE INSTRUÇÃO

- Elaborar Nota de Instrução para orientar todos os Policiais Militares lotados na OME sobre os procedimentos contidos neste POP.

IV. EFETIVO QUE REALIZARÁ O POLICIAMENTO

- Ler com atenção as orientações estabelecidas na Ordem de Serviço do evento;
- Executar o policiamento ostensivo conforme orientado na Ordem de Serviço e neste POP;
- Procurar os Organizadores do evento para informar da sua presença no local assim que lá chegarem;
- Prezar pela manutenção da ordem no local do evento sem restringir coercitivamente o horário para o término do Ensaio e/ou Samba de Maracatu;
- Se necessário → Solicitar apoio de outras guarnições Policiais Militares para prestar segurança aos participantes do evento
- Intervir com a realização da busca/revista pessoal, e/ou uso de demais níveis de força, conforme cada caso enseje, em situações que denotem comportamento/atitude SUSPEITA quanto à prática de ilícitos: tráfico de drogas, tentativa de homicídio, roubo, furto, etc.;
- Compreender a singularidade do respeito aos eventos de Ensaios e Sambas de Maracatu Rural ou de Baque Solto
- Saber que os eventos de Ensaios e Sambas de Maracatu Rural ou de Baque Solto possuem proteção normativa, com base nas legislações vigentes, bem como estão respaldados por recomendação do Ministério Público Estadual (MPPE) quanto ao seu horário de término, podendo vir a acontecer durante toda a noite e madrugada, encerrando apenas após amanhecer o dia seguinte ao seu início;
- Compreender que os eventos de Ensaios e Sambas de Maracatu Rural ou de Baque Solto acontecem apenas entre duas e três vezes ao ano;
- Saber que os eventos de Ensaios e Sambas de Maracatu Rural ou de Baque solto costumam iniciar às 22h00;
- Constar em relatório de serviço os horários de início e término dos eventos, bem como, o acontecimento de quaisquer alterações.

A. ATENÇÃO ÀS LEGISLAÇÕES:

O Art. 216 da Constituição Federal/1988 elenca o que constitui o patrimônio cultural brasileiro, sejam bens materiais ou imateriais, versando no seu parágrafo 1º que o Poder Público, com a colaboração da comunidade, deve proteger e promover esse patrimônio. Desta feita, os Maracatus Rurais constituem uma herança cultural transmitida de geração para geração, merecendo, pois, respeito, liberdade e proteção por parte da comunidade e do poder público constituído, a exemplo da Corporação Policial Militar.

A Lei Estadual nº 14.133/2010 (Lei De Grandes Eventos) dispõe sobre a regulamentação para realização de shows e eventos artísticos acima de 1.000 expectadores

no âmbito do Estado de Pernambuco. Determina que o órgão público responsável por sua concessão solicite sua realização, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias úteis, mediante a apresentação de alguns documentos (Art. 3º). Diz ainda que a autoridade responsável pela concessão da autorização poderá limitar o horário de duração do evento, que não excederá 12 (doze) horas de duração, de forma a não perturbar o sossego público, podendo ser revisto a pedido do interessado ou para a preservação da ordem pública (Art. 4º). Porém, tal lei é **inaplicável** no caso dos ensaios e das sambadas de maracatus rurais porque tais eventos costumam reunir cerca de 200 a 400 pessoas. Quanto ao horário, se tal lei fosse aplicada, iniciando-se a sambada às 22h00, seu término não poderia exceder às 10h00 da manhã do dia seguinte.

A Lei Estadual nº 12.789/2005 (Lei do Silêncio) dispõe sobre ruídos urbanos, poluição sonora e proteção do bem-estar e do sossego público. A lei proíbe perturbar o sossego e o bem-estar público com ruídos, vibrações, sons excessivos ou incômodos de qualquer natureza, salvo as exceções previstas no seu art. 7º, a exemplo de eventos culturais e religiosos, onde o maracatu rural ou de baque solto se enquadra.

As ocorrências de perturbação de sossego dirigidas a templos religiosos devem ser tratadas com cautela pelos policiais militares, tendo em vista que interromper cerimônias religiosas é crime previsto no Art. 208 do Código Penal, cuja pena é maior do que a pena de perturbação de sossego (Art. 42 da Lei das Contravenções penais);

4.8. PESSOA EM VIVÊNCIA DE RUA

A. CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES

- Morar na rua não é crime!
- Habitar uma rua, uma praça ou demais espaços públicos não constitui, por si só.
- A “mendicância” deixou de ser tipificada como contravenção penal a partir da Lei nº 11.983, de 16 de julho de 2009.

B. PROCEDIMENTOS NA ABORDAGEM DO CIDADÃO

- Fique atento à segurança da equipe, calcule a quantidade de abordados para uma atuação segura.
- Na vistoria do local, primeiramente, afaste o abordado dos materiais ali existentes (papelões, colchões, cobertores etc.).
- Na busca pessoal, quando em contato físico com o abordado, aconselha-se que o policial adote medidas protetivas à sua saúde.
- Quando fizer a verificação nos pertences, seja cuidadoso. Lembre-se que estes objetos têm grande importância para aquela pessoa.
- Informe ao cidadão sobre a existência de instituições de acolhida que podem acolhê-lo de forma segura.
- Esclareça que ele não é obrigado a aceitar o convite, mas que as instituições estão abertas para acolhê-lo. Se possível, ajude-o a encontrar uma instituição que o acolha.

5. REDE DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA DOS DIREITOS

5.1. IMPORTÂNCIA DA INTEGRAÇÃO COM OUTRAS SECRETARIAS

Para colocarmos em prática os direitos já reconhecidos e aceitos, no caso dos grupos de vulneráveis ou buscar o reconhecimento de direitos, no caso das minorias, será suficiente o esforço de apenas um setor da sociedade?

A eficiência da atividade de controle e combate às dificuldades vividas pelas minorias e grupos de vulneráveis depende, intrinsecamente, da integração entre os órgãos de controle interno e externo.

A integração entre órgãos e secretarias é um fator extremamente importante no contexto do fortalecimento das instituições do Estado Democrático de Direito, sendo de suma importância para a maior eficiência da máquina estatal no desempenho dessa atividade.

5.2. PORTFÓLIOS: DA SECRETARIA DA MULHER; DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CRIANÇA, JUVENTUDE E PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA E ÀS DROGAS; DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS; DA SECRETARIA EXECUTIVA DE PROMOÇÃO DA EQUIDADE SOCIAL;

A) PORTFÓLIO

O portfólio é uma compilação de materiais ou trabalhos desenvolvidos por um profissional, empresa ou órgão que **DEMONSTRA** suas habilidades, competências, qualificações e experiências.

B) PORTFÓLIO DA SECRETARIA DA MULHER

A Secretaria da Mulher foi criada pela Lei nº 13.205, de 19 de janeiro de 2007, sob a nomenclatura de Secretaria Especial da Mulher. Em 6 de janeiro de 2011, com a Lei nº 14.264, passou a ser uma Secretaria de Estado com a denominação de Secretaria da Mulher.

Atualmente, a SecMulher-PE é regida pela Lei nº 15.452, de 15 de janeiro de 2015, que dispõe sobre a estrutura e o funcionamento do Poder Executivo de Pernambuco.

Possui como missão a promoção dos direitos das mulheres no estado de Pernambuco e valores pautados na ética, transparência, diálogo, participação social, compromisso, inovação e cooperação.

A secretaria da mulher possui uma política sólida de enfrentamento da violência de gênero contra a mulher em Pernambuco, através do oferecimento de serviços como: programa de proteção e abrigo, monitoramento eletrônico e entrega de Unidades Portátil de Rastreamento, o 190 mulher e a Ouvidoria da Mulher. Além disso, a Polícia Militar de Pernambuco, em parceria com a Secretaria da Mulher, promove o acompanhamento e fiscalização do cumprimento de medidas protetivas através da Patrulha Maria da Penha, como detalhado a seguir.

O serviço de proteção a mulher funciona em plantão 24 horas e é composto por uma rede de 04 casas-abrigo, situadas em local sigiloso, sendo pioneiro no Brasil no abrigo tanto das mulheres como de seus dependentes.

Por sua vez, o monitoramento eletrônico, estabelecido pela Portaria Conjunta Secretaria da Mulher/SDS nº 50, de 06 de outubro de 2015, trata-se é uma medida cautelar, deferida via decisão judicial, cujo intuito é salvaguardar a integridade física e psicológica das mulheres vítimas de violência doméstica e familiar.

O 190 mulher, foi estabelecido pela Portaria Conjunta SEC. MULHER/SDS nº 53, de 05 DE novembro de 2015, trata-se da prestação de atendimento prioritário às mulheres sob risco de violência doméstica e familiar pelo serviço 190 da Polícia Militar.

Para solicitar o cadastro, é necessário enviar por e-mail (190mulher@secmulher.pe.gov.br) as seguintes informações:

- Nome completo da vítima
- Telefone da vítima para contato
- Breve relato do caso

A Polícia Militar de Pernambuco, possui a Patrulha Maria da Penha, a qual promove um atendimento especializado e acolhedor para as vítimas.

A Patrulha tem por objetivo fiscalizar o cumprimento das Medidas Protetivas de Urgência aplicadas em desfavor do(a) agressor(a) através de visitas e acompanhamento às mulheres que solicitaram as MPU nas Delegacias de Polícia (especializadas e não especializadas) e Varas de Justiça (varas especializadas e varas criminais), bem como atuam com ações preventivas: “Maria da Penha vai à escola”, “Papo de Homem”, ações de panfletagem, palestra frente a sociedade civil, participação em operações nacionais como Átria e Shamar, dentre outras.

Por fim, a Ouvidoria da Mulher, que consiste em uma Central de Teleatendimento, no qual funciona 24h por dia, através do 0800.281.8187, e de forma gratuita. Também há o atendimento telefônico através do (81) 3183-2963, em dias úteis, de segunda a sexta, de 08h às 16h.

Além do atendimento por telefone, há o atendimento presencial na sede da Secretaria da Mulher localizada na Rua Cais do Apolo, nº 222, 4º andar, Bairro do Recife – Recife/PE), da segunda à sexta, das 08h às 12h e das 13h às 16h.

O contato com a Secretaria da Mulher também pode ser feito através do e-mail ouvidoria@secmulher.pe.gov.br, ou do formulário eletrônico <http://www2.secmulher.pe.gov.br/web/secretaria-da-mulher/ouvidoria-registrar>.

C) PORTFÓLIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CRIANÇA, JUVENTUDE E PREVENÇÃO E VIOLÊNCIA E AS DROGAS

A Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança, Juventude e Prevenção à Violência e às Drogas (SDSCJPVD) foi criada pela Lei nº 18.139, de 18 de janeiro de 2023, que dispõe sobre a estrutura e o funcionamento do Poder Executivo do Estado de Pernambuco.

São atribuições desta secretaria:

- Planejar, coordenar, gerir e executar, em parceria com os demais órgãos e entidades da administração pública, com os Municípios, União, setor privado e terceiro setor, as políticas públicas relativas às famílias e indivíduos em situação de desproteção social, às crianças, aos jovens, aos grupos vulneráveis, à prevenção da violência e à redução, prevenção e cuidado ao uso abusivo de drogas;
- Planejar e executar, como órgão gestor estadual do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE) e do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, ações de promoção da redução da vulnerabilidade social, em especial das crianças e adolescentes, dos jovens, idosos, das pessoas com deficiência, da comunidade LGBTQIA+, das

comunidades tradicionais e da população em situação de rua, no enfrentamento à desigualdade étnico racial, social e humana;

- Desenvolver políticas públicas de enfrentamento a toda forma de intolerância, discriminação e violência;
- Planejar, apoiar, coordenar e executar a política estadual de amparo e garantia de direitos das pessoas idosas, das pessoas com deficiência e das comunidades tradicionais;
- Planejar, articular, mobilizar e executar as políticas de inclusão social e produtiva;
- Planejar, implementar e gerir as políticas emergenciais e estruturantes de combate à fome e extrema pobreza; fomentar a participação efetiva da sociedade e órgãos de controle social para o desenvolvimento social do Estado de Pernambuco;
- Promover a política de atendimento à criança e ao adolescente, autores ou envolvidos em ato infracional, visando sua proteção e a garantia dos seus direitos fundamentais; e promover ações integradas intragovernamentais nos serviços, projetos e programas inseridos na política de prevenção social ao crime e à violência;

D) PORTFÓLIO DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS

A Secretaria de Justiça e Direitos Humanos de Pernambuco foi criada por meio da lei número 15.452, com publicação no Diário Oficial do Estado no dia 16 de janeiro de 2015, e alterada pela governadora Raquel Lyra por meio da 18.487, de 09 de janeiro de 2024, para Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Prevenção à Violência de Pernambuco.

Por meio da lei, que estabelece as denominações e atribuições dos órgãos integrantes da estrutura administrativa do Poder Executivo, a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos de Prevenção à Violência, estabelece diversas **COMPETÊNCIAS**, das quais podemos destacar:

- Promover, coordenar, acompanhar e fortalecer as políticas públicas afirmativas, de forma integrada, no Estado, visando à garantia de direitos das populações vulnerabilizadas, bem como desenvolver políticas públicas de enfrentamento a toda forma de intolerância, discriminação e violência;
- Promover ações integradas intragovernamentais nos serviços, projetos e programas inseridos na política de prevenção social ao crime e à violência;
- Planejar e executar, ações de promoção da redução da vulnerabilidade das pessoas idosas, das pessoas com deficiência, da comunidade LGBTQIAPN+ (Lésbicas, Gays, Bi, Trans, Queer/Questionando, Intersexo, Assexuais/ Arromânticas/ Agênero, Pan/Poli, Não binárias e mais), das comunidades tradicionais, no enfrentamento à desigualdade étnico racial, social e humana.

E) PORTFÓLIO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE PROMOÇÃO DA EQUIDADE SOCIAL

A Secretaria Executiva de Promoção da Equidade Social (SEPES), tem como MISSÃO promover, coordenar, acompanhar e fortalecer as políticas públicas afirmativas, de forma integrada, no Estado, visando à garantia de **direitos das populações vulneráveis**, bem como à prevenção e enfrentamento de todas as formas de discriminação baseada em normatividades excludentes.

A antiga Secretaria Executiva de Segmentos Sociais (SESES) foi renomeada como Secretaria Executiva de Promoção da Equidade Social (SEPES) para melhor contemplar o sentido de respeito ao direito igualitário de pertença em democracia e humanidade, por todas as pessoas.

No organograma, para além da Gerência Geral, onde antes havia uma “Gerência de Políticas para os Segmentos Sociais”, hoje existe uma Superintendência de Promoção da Equidade Social à qual está atrelada uma Gerência de Política LGBTQIA+ (anteriormente, em nível de coordenadoria), emparelhada com mais duas gerências: a de Promoção dos Direitos da Pessoa Idosa e a da Promoção da Igualdade Racial. A já presente Superintendência de Apoio à Pessoa Com Deficiência segue existindo, atrelada à sua respectiva gerência.

6. PRÁTICAS PARA UM ATENDIMENTO HUMANIZADO, PROTETIVO E RESTAURATIVO

6.1. TÉCNICAS DE COMUNICAÇÃO EFICAZ E EMPÁTICA

O atendimento humanizado, com respeito as diferenças, estreita a relação entre a Polícia Militar e a sociedade, e fará toda a diferença no desenvolvimento um serviço em excelência. Para que alcancemos um atendimento de qualidade, podemos utilizar técnicas para que a comunicação se torne eficaz e empática:

- Pratique a escuta ativa;
- Demonstre empatia durante o atendimento;
- Não se prenda a um script;
- Personalize sua abordagem;
- Tenha proatividade;

Pratique a escuta ativa: Para humanizar o atendimento, **OUÇA COM ATENÇÃO** o que o cidadão tem a dizer. Pratique a escuta ativa para entender o problema relatado pelo solicitante e, assim, encontrar a solução mais adequada. Uma regra prática de como fazer isso é passar mais tempo escutando do que falando.

Demonstre empatia durante o atendimento: Empatia é considerada a peça-chave para a humanização do atendimento. Trata-se da capacidade de **se colocar no lugar do outro**. Ao demonstrar empatia durante o atendimento, é possível identificar os sentimentos da pessoa e entender o problema sob a perspectiva dele.

Não se prenda a um script: Um script engessado não favorece em nada a promoção de um atendimento humanizado. De fato, você pode contar com um roteiro de apoio; mas evite se prender a ele e segui-lo à risca.

Personalize uma abordagem: Não há como promover a humanização no atendimento se não houver personalização de abordagem. Levante informações específicas sobre o caso, ouça com atenção os detalhes na fala da vítima, faça perguntas baseadas no relato da vítima.

Tenha proatividade: Em vez de esperar as solicitações e as cobranças da sociedade, seja proativo e as antecipe. Ofereça soluções que vão além do problema apresentado.

6.2. ABORDAGEM E INTEGRAÇÃO COM GRUPOS VULNERÁVEIS

O profissional de segurança pública, para que possa cumprir plenamente seu papel de promotor de direitos, tem o dever de agir de forma não discriminatória. Para isso, é fundamental uma atitude crítica, frente à sua própria prática e a de seus companheiros, no sentido de prevenir e evitar comportamentos discriminatórios, várias vezes adotados de maneira inconsciente.

Um primeiro passo fundamental é reconhecer as diferenças existentes entre as pessoas, evitando classificar ou hierarquizar essas diferenças entre “melhor e pior” ou “bom e mau”, por exemplo. É preciso reconhecer e compreender a diversidade social, a fim de refletir sobre o que ela implica na relação do agente de segurança pública com o cidadão.

6.3. IDENTIFICAÇÃO DE SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE E NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO

Em nossa sociedade, em diferentes situações, pessoas são injustamente tratadas ou percebidas com desconfiança e suspeita em *função da cor de sua pele, idade, sexo, orientação sexual, local de moradia ou por apresentarem algum tipo de deficiência*. Esse tratamento denomina-se discriminação, manifestada em atitudes geradas por preconceitos enraizados em nossa cultura, resultando em restrições (ou negação) ao exercício dos direitos e liberdades fundamentais das pessoas por ele afetadas. Situações cotidianas de discriminação nos diversos contextos da vida em sociedade podem ser percebidas situações de discriminação.

Podemos citar alguns exemplos, como:

- Pesquisas comprovam que frequentemente as mulheres recebem uma remuneração menor do que os homens para exercerem as mesmas funções. O mesmo acontece entre brancos e negros.
- No ambiente escolar, atitudes discriminatórias diversas são frequentemente geradoras de baixo desempenho, evasão e comportamentos agressivos.
- Na área de saúde, pessoas negras são preteridas no atendimento ou recebem menor atenção.

Tais atitudes são praticadas quase que de maneira “automática”, sem reflexão sobre sua falta de fundamento ou mesmo seu efeito destrutivo na autoestima das pessoas, os prejuízos efetivos que trazem a estas e o impacto nocivo que geram, comprometendo o bem-estar social.

7. TEMAS CORRELATOS

7.1. PRECONCEITO, DISCRIMINAÇÃO E RACISMO ESTRUTURAL

O preconceito é uma atitude ou sentimento negativo em relação a um grupo de pessoas baseado em características como raça, gênero, religião, orientação sexual, entre outros. Geralmente, o preconceito é formado sem conhecimento ou experiência real com o grupo em questão, sendo baseado em estereótipos e generalizações.

Já a discriminação é a ação ou prática de tratar alguém de forma injusta ou prejudicial devido à sua pertença a um determinado grupo. Enquanto o preconceito é uma atitude ou crença, a discriminação é a manifestação prática desse preconceito, resultando em comportamentos que desfavorecem ou prejudicam indivíduos ou grupos específicos.

Racismo institucional é a prática de uma organização, seja empresa, grupo, associação ou instituição pública, em não prover um serviço para uma determinada pessoa devido à sua cor, cultura ou origem étnica. Ele também pode se manifestar por meio de normas, práticas e comportamentos discriminatórios adotados no cotidiano do trabalho, como resultado de preconceitos.

De acordo com a Lei 7716/89, lei de crime de racismo, o agente criminoso só pode ser uma pessoa, não uma instituição. Dessa forma, não há como denunciar uma empresa ou instituição pública criminalmente por racismo institucional, mas há como conseguir uma indenização cível. O racismo institucional é visto como um fenômeno sociológico que vai gerar esse tipo de indenização

7.2. DIREITOS HUMANOS NA PMPE

A DASDH, Diretoria de Articulação Social e Direitos Humanos foi criada em 2013, por meio da Lei Estadual nº 15.186, de 12 de dezembro daquele ano e tem como missão, promover a aproximação comunitária e a promoção dos direitos humanos, por meio dos seus programas: Polícia Comunitária, Patrulha Maria da Penha, Patrulha Escolar, Programa Educacional de Resistência às Drogas (PROERD), Assessoria da Criança e do Adolescente (ASCRIAD), Programa de Enfrentamento a Intolerância (PROINIT), e Companhia Independente de Música da PMPE.

A DASDH, conforme organograma da Polícia Militar de Pernambuco é diretamente subordinada a DPO, Diretoria de Planejamento Operacional. Passaremos, agora, a detalhar cada programa desta diretoria.

O Policiamento Comunitário – Sistema Koban trata-se de um modelo de Policiamento Comunitário que surgiu no **Japão** e, de forma breve, pode-se dizer que é baseado em instalações físicas fixas, onde os policiais são colocados em territórios delimitados, passando a fazer parte integrante da comunidade e exercendo uma polícia de defesa da cidadania em estreita parceria com a população daquele local. Sob essa ótica, a polícia torna-se um ente participativo, proativo e interativo no local em que tem a responsabilidade de realizar as suas ações peculiares.

Já a Patrulha Maria da Penha, inaugurada no dia 23 de setembro de 2013, é um atendimento especializado, com caráter preventivo e ostensivo, realizado pela Polícia Militar às mulheres em situação de violência doméstica e familiar, solicitantes de Medidas Protetivas de Urgência (MPU).

A Patrulha Escolar, por sua vez, Programa de ação preventiva que desenvolve o Policiamento Comunitário Escolar na busca de soluções para os problemas de segurança encontrados nas unidades de ensino das redes públicas estadual.

O Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (PROERD), visa desenvolver a cultura da Paz e na prevenção do uso e abuso indevido de drogas entre crianças e adolescente, através de um curso, desenvolvido em ambiente escolar, com a participação da família, professores e comunidade escolar.

A Assessoria da Criança e do Adolescente (ASCRIAD) realiza periodicamente operações de fiscalização de casas de Shows, bares e demais estabelecimentos na cidade do Recife, em conjunto com a Vara da Infância e da Juventude, visando proteger os menores de terem acesso ao alcoolismo, drogas, exploração sexual e trabalho infantil.

O Programa De Enfrentamento à Intolerância (PROENINT), além das demandas atinentes ao racismo, atende as agendas relacionadas às minorias e grupos vulneráveis como Pessoa com Deficiência, Idosos, Pessoas em situação de rua, etc, desenvolvendo ações formativas na PMPE relacionadas às essas agendas além de ministrar palestra nas escolas, audiências com o Ministério Público, Civil, Saúde, Secretaria Estadual, Secretaria Executiva, Direitos Humanos, organizações não governamentais, etc.

Por fim, a Banda de Música da Polícia Militar de Pernambuco (CIMus) foi criada através do Decreto da Província de Pernambuco datado de 05 de novembro de 1873 e está diretamente subordinada a DASDH. Tem por atribuição exercer as atividades especializadas de policiamento com música no âmbito do Governo do Estado de Pernambuco, Secretaria de Defesa Social e Polícia Militar de Pernambuco.

Na realização do Policiamento com Música, a CIMus também realiza alguns projetos sociais, apoiando e dando suporte a projetos sociais de aprendizado de instrumentos musicais.

Além dos programas acima citados, a DASDH participa de diversos conselhos e câmaras técnicas, como Câmara técnica de Enfrentamento à Violência contra a mulher, Coordenadoria Estadual da Desigualdade racial, Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência, Conselho deliberativo do programa estadual de Proteção aos defensores de direitos Humanos, Conselho estadual dos direitos da Criança e do Adolescente.

7.3. MÍDIA, DIREITOS HUMANOS E SEGURANÇA PÚBLICA

Há uma relação antiga e intrínseca entre mídia e o Sistema Penal.

“O Direito Penal parece atrair de maneira muito peculiar o INTERESSE DA POPULAÇÃO, desde o estarrecimento promovido pelos espetáculos públicos de punição corporal, à época dos suplícios⁷, até o interesse pelo sensacionalismo maniqueísta das notícias veiculadas nos diversos meios de comunicação, fato é que o Direito Penal mantém uma relação híbrida – de fascínio e expiação – com os grandes públicos”. (Paola Bianchi, 2015)

O grande desafio é quebrar os paradigmas da mídia em relação à polícia:

Os órgãos de imprensa, via de regra, procuram destacar os escândalos, e isto cria na mente dos policiais a ideia de que a imprensa é inimiga da polícia, sem entender que ela vive dos espaços que ocupa na audiência. (SENASP, 2007)

Como forma de aproximar e aprimorar o relacionamento com representantes da mídia, deve-se executar algumas práticas, como:

- Criar um programa permanente de comunicação social, objetivando estabelecer formas de divulgação das atividades da polícia, com participação de técnicos especializados (relações públicas, jornalistas, marketeiros);
- Priorizar o contato com a mídia regional e local – como a grande mídia oferece resistências o importante seria o contato com jornais de bairros, rádios locais e até mesmo emissoras de televisão regional;
- Desenvolver campanhas educativas de prevenção contra violência, utilizando sempre a mesma marca “polícia” e não o batalhão x ou y ou distrito z ou w;
- Elaborar propagandas de utilidade pública de forma permanente objetivando orientar as comunidades;

REFERÊNCIAS

- ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE PERNAMBUCO. Cartilha Transtorno do Espectro Autista, 2016. Disponível em <http://goo.gl/gIR4wF>. Acesso em 25/08/2024
- BIANCHI, Paola. Violência, Crime e Segurança Pública. A fábrica midiática de inimigos e o risco à democracia. Volume 07. Porto Alegre, Julho de 2015;
- BRASIL. Secretaria Nacional de Segurança Pública. Atuação policial na proteção dos direitos humanos de pessoas em situação de vulnerabilidade: cartilha / Secretaria Nacional de Segurança Pública – 2ª. ed. - Brasília: Ministério da Justiça, Secretaria Nacional de Segurança Pública, 2013. 129 p. : il.
- BRITO, Jaime Domingues. Minorias e grupos vulneráveis: aquilatando as possíveis diferenças para os fins de implementação das políticas públicas. Revista do Programa de Mestrado em Ciência Jurídica da Fundinopi, v. 11, p. 95-110, 2009.
- Curso Nacional de Promotor de Polícia Comunitária / Grupo de Trabalho, Portaria SENASP nº 002/2007 - Brasília – DF: Secretaria Nacional de Segurança Pública – SENASP.2007;
- POP 0005 - 2ª VERSÃO, 2019 - Abordagem e busca/ revista pessoal à população LGBTQIAPN+.
- POP 0009 - 2ª VERSÃO, 2019 - Ocorrências envolvendo pessoas com deficiência mental.
- POP 0016 - 1ª VERSÃO, 2018 - Ocorrências envolvendo violência contra a mulher.
- POP 0021 - 1ª VERSÃO, 2018 - Ocorrências com criança e adolescentes no âmbito das atividades policiais militares.
- POP 0023 - 1ª VERSÃO, 2018 - Policiamento ostensivo e preventivo em território indígena.
- POP 0024 - 1ª VERSÃO, 2018 - Policiamento ostensivo em eventos de ensaios e sambadas de maracatus rurais ou de baque solto.
- POP 0029 - 1ª VERSÃO, 2019 - Abordagem a pessoa com deficiência.
- SIQUEIRA, Dirceu Pereira; CASTRO, Lorena Roberta Barbosa. Minorias e grupos vulneráveis: a questão terminológica como fator preponderante para uma real inclusão social. Revista Direitos Sociais e Políticas Públicas (UNIFAFIBE), v. 5, n. 1, p. 105-122, 2017;
- Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança, Juventude e Prevenção à Violência e às Drogas, LAI, 2024. Disponível em: <https://www.lai.pe.gov.br/sdscj-/>. Acesso em 30 de julho de 2024.
- Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, Governo do Estado de Pernambuco, 2024. Disponível em <http://www.sjdh.pe.gov.br/node/647#overlay-context=user>. Acesso em 20 de julho de 2024.

QUALIDADE DO ATENDIMENTO AOS GRUPOS VULNERÁVEIS – CFO PM 2024

Secretaria da Mulher. Governo de Pernambuco, 2024. Disponível em <https://www.pe.gov.br/secretaria/secretaria-da-mulher/>. Acesso em 30 de julho de 2024.